



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1 תובעים 22DF37727 טוביאנה סממה סופי פאולט, דרכון זר

2 22AK91665 טוביאנה סטפן פאול, דרכון זר

באמצעות ב"כ: עו"ד מלאך יהודה
חסן שוקרי 3, חיפה
דוא"ל: office@malach.co.il
טל': 04-8622144 פקס: 04-8622145

נגד

1 נתבעים וולך שלומית, ת.ז. 31579477

2 וולך ארז, ת.ז. 31972680

באמצעות ב"כ: עו"ד וולך אלון
העצמאות 10, קרית אתא
דוא"ל: alon-law@bezeqint.net
טל': 04-8491697 פקס: 04-8846003

פסק דין

1. השאלה המרכזית העומדת להכרעה בתיק זה היא האם יש להורות על הריסת הסגירות והתוספות שביצעו הנתבעים בחצר דירתם ובפרט: פרגולות, מזגנים וחלקי צנרת המשמשים אותם וחדר שנבנה והוסף לדירה, האם יש להורות להם לפרק מצלמות שהתקינו ברכוש המשותף, והאם יש ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לחנות ברחוב באופן שחוסם את גישת התובעים לחנייתם.
2. הבית מושא ההליך מכיל 9 דירות בשני מבנים, נמצא ברח' הראשונים 47, חיפה, ומזוהה כחלקה 55 בגוש 11581. (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם בעלי הערת אזהרה בדירה תת חלקה מס' 2, והנתבעת מס' 1 היא הבעלים של דירה תת חלקה מס' 1 באותו בית, בה היא מתגוררת יחד עם בעלה, הנתבע מס' 2. במבנה הקדמי מצויות רק שתי דירות הן דירות הצדדים להליך.
3. לבית נרשם תקנון מוסכם שקבע בהתאם להוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כי "הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה בלבד".

תמצית טענות התביעה-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבעים ביצעו עבודות בנייה בהיקף נרחב בשטח המוצמד לדירתם, הכוללות "הקמת מבנה מאסיבי מאלומיניום בעל תריסים חשמליים וגג אטום" (להלן: "הפרגולות"), וכן בנו חדר שמתווסף לדירה. עבודות אלו בוצעו ללא היתר בנייה כדין, בניגוד להוראות תוכנית המתאר החלה במקום, וללא קבלת הסכמת התובעים ויתר בעלי הדירות בבית כנדרש לפי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.
5. הבנייה והשינויים שביצעו הנתבעים עומדים בניגוד מפורש לסעיף 5 לתקנון המוסכם של הבית המשותף, האוסר על ביצוע שינויים בקירות החיצוניים, במרפסות ובחזיתות הבית.
6. תוספות הבנייה והפרגולות שהקימו הנתבעים מגיעות עד לגבול החלקה ממש, באופן המסתיר וחוסם באופן מהותי את הנוף, ושדה הראייה הנשקפים מסלון דירת התובעים, ממרפסת הסלון ומחלון המטבח שבדירתם. הבנייה פוגעת בחזות האסתטית של הבית המשותף וגורמת לירידת ערך דירתם ולפגיעה קשה בנוחותם ובזכויותיהם הקנייניות של התובעים.
7. הנתבעים התקינו מזגנים, תעלת צנרת גסה ודוד שמש על גבי הגג המהווה הצמדה פרטית לדירת התובעים ללא קבלת רשות או הסכמה מצדם.
8. הנתבעים התקינו מצלמות אבטחה על גבי הקירות המשותפים, כאשר מצלמות אלו ממוקמות ומכוונות לעבר שביל הגישה המוביל רק לדירת התובעים, לחנייה הפרטית שלהם ולשער הכניסה לדירתם באופן שמהווה התחקות ופגיעה חמורה בפרטיותם.
9. יצוין כי במסגרת כתב התביעה עתרו התובעים גם למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לחנות ברחוב על השטח המסומן "מעטפה" באופן המונע או מקשה על כניסת התובעים לחנייה הצמודה להם, וכן למתן צו עשה המחייב את הנתבעים לפרק דוד שמש שהתקינו על הגג הצמוד לדירת התובעים, אולם, סעדים אלו נזנחו בהמשך ההליך, לרבות מטעמים של היעדר סמכות עניינית, ועל כן איני מוצאת להתייחס אליהם במסגרת פסק הדין.

תמצית טענות ההגנה-

10. הנתבעים דחו את טענות התובעים וטענו כי התביעה קנטרנית, טורדנית ונגועה בחוסר תום לב מובהק.
11. לטענת הנתבעים, התובעים הם תושבי חוץ אשר אינם מתגוררים בישראל, ומגיעים לביקורים קצרים בלבד. ביתר הזמן הם משכירים את דירתם באופן קבוע לתקופות קצרות במתכונת דירת נופש ("Airbnb"), בניגוד לסעיף 8 לתקנון הבית המשותף המתיר שימוש למגורים בלבד. השכרה זו גורמת להם למטרדים קשים ומתמשכים, לרבות: חסימת חנייתם על ידי השוכרים, סתימות במערכת הביוב, רעש, והשלכת פסולת ובדלי סיגריות לחצרם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. לאור העובדה שהתובעים אינם מתגוררים בנכס, לפיכך טענותיהם בדבר אי-נוחות, פגיעה בפרטיות, חסימת אור או נוף מופרכות וחסרות אחיזה במציאות.
13. הם פועלים להוצאת היתר בנייה (לגליזציה) כדין בוועדה המקומית לתכנון ובנייה למצללות (פרגולות), לבריקה ולמעקה. בידיהם הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית לבנייה, ולפיכך, יש לאפשר להם למצות את ההליך הרישוי.
14. הקיר שמבקשים התובעים להרוס נבנה במקור על ידי הקבלן.
15. בסעיף 7.5 לנספח א' של מפרט המכר שנחתם בין מול הקבלן עוגנה זכות הנתבעים להציב דוד שמש ואנטנה על גג הבית.
16. המצלמות הותקנו בשטח דירתם בלבד, הן אינן מצלמות את דירת התובעים, והתקנתן נדרשה לצורכי אבטחה ותיעוד הנזקים שגורמים אורחי דירת התובעים המושכרת ב-Airbnb.

ההליכים בתיק-

17. ביום 29.4.26 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:
 - א. בקדמת הבית קיימת חצר שהוצמדה לדירת הנתבעים. הנתבעים התקינו קירוי בשטח גדול ממדים המכסה כמעט את החצר כולה. בכל היקף השטח המקורה הותקנו תריסים המאפשרים את סגירת החצר כולה לשטח מבונה בבנייה קלה אשר מקורה כולו. הסגירה בתריסים מודגמת בתמונות ת/18.
 - ב. מחלונות דירת התובעים נשקף גג גדול מימדים. מדובר, כאמור, בשטח קירוי עצום הפוגע אסתטית בנוף הנשקף מחלונות דירת התובעים הפונים לכיוון החזית. השטח המקורה מודגם בתמונות ת/11 ו-ת/13.
 - ג. מתחת לקירוי מצויה חצר הנתבעים בה הותקנה בריכת שחייה ופינות ישיבה המשמשים את הנתבעים. מטרת הקירוי ליצור פרטיות מלאה לנתבעים.
 - ד. הנתבעים התקינו מספר מצלמות שנועדו לאפשר להם להגן על קניינם. חלק מהמצלמות פונות לכיוון שביל המוביל לדירת התובעים, ומתעדות את באי ביתם. המצלמות מודגמות בתמונות ת/18.
 - ה. הנתבעים הורידו צנרת מהגג אל דירתם ועטפו אותה בתעלת פח המודגמת בתמונה ת/20.
 - ו. הנתבעים בנו חדר נוסף, חלקו בבנייה קלה אשר מהווה הרחבת דירתם. הכניסה לחדר זה מתוך חדר השינה של הנתבעים, וכן קיימת לו יציאה ישירה לאזור החנייה של הבית. חדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה מודגם בתמונה ת/10. לצורך הקמתו הגביהו הנתבעים קיר בלוקים שהיה קיים עד לגובה תקרת החדר. בתמונה ת/8 רואים את אותו הקיר כאשר ניתן לראות כי במקור הוא הגיע עד לגובה צינור המים המודגם בתמונה.

18. אקדים ואציין כי לא מצאתי להידרש לטענת הנתבעים כי השימוש שעושים התובעים בדירתם לצורכי Airbnb אסורה מהטעם שלא באה לפני תביעה בנושא, וטענה זו אינה מהווה טענת הגנה.

19. ביום 3.5.26 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידה מטעם התביעה התובעת, והנתבעת העידה מטעם ההגנה. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל, וכעת נותר לי לדון בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

20. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות כמבוקש, הכל כפי שיפורט להלן:

הוספת חדר בבנייה קלה בדירת הנתבעים-

21. בביקורי במקום התרשמתי כי הנתבעים הוסיפו חדר בבניה שחלקה קבועה וחלקה קלה בדירתם. מעדות התובעת עלה כי לצורך כך הגביהו את הקיר הקיים המודגם בתמונה מוצג ת/8, בנו גג קל המודגם בתמונה ת/7, וסגרו קירות מעל גדרות קיימות עד לגובה הגג, לשם סגירה מוחלטת של השטח כמודגם בתמונה מוצג ת/10.

22. הוראות הדין בגדרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין (שהוכנסו לחוק במסגרת תיקון 18 לו). בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף".

23. המחוקק נקט בנוסח הסעיף בלשון "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". לשון זו מהווה נוסחת איזון, שלפיה דיון בפגיעה בקניינו של המיעוט ייעשה רק שעה שכבר הוכח שתכנית מסוימת אושרה או ניתנת לאישור. על פני הדברים ניכר כי מעבר לשמירה על קניינם של מיעוט בעלי דירות, לנוסחה זו גם יתרונות מעשיים מסוימים. כך לדוגמה, אפשר שתכנית מסוימת שלגביה התבקשה מראש התערבות המפקח, כלל לא תאושר בסופו של יום, ותחת זאת תאושר תכנית שלגביה ניתן היה לגבש הסכמה מתחילה. דברים דומים נאמרו ברע"א 4138/10 קלצוק נ' אורון (נבו, 5.7.2010). אמנם שם דובר על היתר בניה לתוכנית לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008, אך יפים הדברים שנאמרו שם גם באנלוגיה לבניה שעניינה הרחבת דירה.

24. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה בשני תנאים מצטברים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה".

25. הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה מצריכה הסכמה למצער של שלושה רבעים מבעלי הדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת. לשון החוק בסעיף 71ב(א) ברורה וחד משמעית, לשם קבלת אישור להרחבת דיור צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים אלו (ראו בענין אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי: בתים משותפים 213 (2001) (להלן: "איזנשטיין").

26. ההלכה הפסוקה פירשה את המונח "הרחבה" שבסעיף 71ב לחוק המקרקעין כתוספת בניה שמטרתה הקלה על מצוקת הדיור, עם זאת נקבע כי נדרש כי אותה תוספת בניה תהא בסמיכות פיסיית לדירה. ראו קביעת בית המשפט ברע"א 1462-10 עטייה נ' שגיא בפסקה 19 (נבו, 02.08.2012) בעניין:

"הדרישה לסמיכות פיסיית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף. זאת נוכח השיקול הפרשני הנוסף שעליו עמדנו שלפיו הכלל ביחס לדרישת הסכמת כלל הדיירים להצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נותר בעינו".

וכן נקבע בהמשך פסק הדין-

"אין לשלול את הטענה שבניית מחסן- אפילו זה אינו בסמיכות פיסיית לדירה- מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסיית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות דיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף".

27. גם בספרות נקבע כי תנאי לכך שהבניה תיחשב הרחבה הוא שהבניה תהא מתוך דירת המבקש-

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה . . . אנכית, כגון, בנייה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה . . . אופקית, כגון, בניית מרפסת או סגירתה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (איזנשטיין, עמ' 223).

28. מהביקור במקום עלה כי אמנם קיימת כניסה חיצונית לחדר זה, אך קיימת אליו גם גישה ישירה מדירת הנתבעים, והוא משמש כחדר ארונות בדירת הנתבעים כך שניתן לראות בו הרחבת דירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. בע"א (מחוזי חי') 2821/01 וילסקר נ' לויט (נבו, 8.8.2002) נקבע כי בבית הכולל יותר ממבנה אחד, יש לקחת בחשבון לצורך קביעת הרוב הדרוש את כל בעלי הדירות בכל המבנים, ולא רק את הדירות במבנה שבו מתבקשת ההרחבה, אלא אם נקבע באופן מפורש אחרת בתקנון המוסכם. בבית מושא ההליך אמנם התקנון המוסכם קבע כי מדובר בבית מורכב בו הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה, אך הוא לא קבע אחרת מדרישת הרוב שנקבעה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ראו והשוו עם הוראת סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח – 2008 שם קבע המחוקק הוראה מסוימת המצמצמת את שיעור ההסכמות רק לבעלי הדירות במבנה/ אגף מסוים ככל שמתקיימים התנאים בסעיף.

30. הנה כי כן, ומשלא הוכח אחרת, הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירת הנתבעים ימנה מקרב כל בעלי הדירות בשני המבנים.

הבניה נעדרת היתר בניה או הוכחה כי ניתן לקבל לגביה היתר-

31. התנאי השני בהגדרת "הרחבה" שבסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין הוא ש"ניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תוכנית בת-תוקף".

32. הגדלת שטח שלא ניתן לגביה היתר בניה, ולא הוכח כי ניתן לקבל לגביה היתר בניה לא תיחשב "הרחבה", ולא יחול עליה הרוב המופחת שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

33. לא הוצג לי היתר בניה לרכיב בניה זה, והבקשה להיתר בניה שהוגשה אינה כוללת את תוספת חדר זו, אלא כוללת רק את הפרגולה המהווה קירווי לאותו החדר. בהיעדר היתר בניה או הוכחת היתכנות לקבלת היתר בניה לבניית החדר, נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית להוספת חדר זה.

היקף ההסכמות הקיים לנתבעת-

34. בעקבות הגשת התביעה הגישו הנתבעים בקשה לגלגליזציה לוועדה המקומית לתכנון ובניה. תיאור הבקשה: "לגלגליזציה למצללות, לבריכה ולהגבהת מעקב קיים+פירוק תריסים וחלונות לדירה בקומת קרקע בבניין הקדמי". כתב התביעה הוגש ביום 27.6.24 ותשריט הבקשה להיתר בניה, שהוגש וסומן ת/6, נושא חתימת עורך התשריט מתאריך 29.4.25, כך שנהיר כי רק בעקבות הגשת התביעה החלו הנתבעים פועלים לקבלת אישור תכנוני.

35. במסגרת הראיות שהגישו הנתבעים לתיק לא הוגשו הסכמות יתר בעלי הדירות בבית. טופס הסכמות יתר בעלי הדירות בבית (להלן: "טופס ההסכמות") צורף לראשונה לסיכומי הנתבעים, לאחר שתם שלב הבאת הראיות. עוד יצוין כי בהחלטתי מיום 3.5.26 הוריתי על הגשת סיכומי טענות בכתב בתיק, ובאותה החלטה אפשרתי לצרף לסיכומים רק אסמכתאות להוצאות הנטענות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. דיון ההוכחות בתיק נערך ביום 3.5.26 בעוד שטופס ההסכמות נושא תאריך מוקדם יותר, 19.10.25, ועל כן לא הייתה כל מניעה להגישו בשלב הבאת הראיות לתיק. הנתבעים גם לא הגישו כל נימוק המסביר מדוע לא הוגשו ההסכמות בשלב הבאת הראיות, גם לא התקבלה כל בקשה למתן אורכה בעניין או אישור להגשת ראיות בשלב מאוחר.

37. למעלה מהדרוש אציין כי אפילו היה מתקבל לתיק טופס ההסכמות לא היה בו כדי להביא לתוצאה אחרת שכן, ממילא, קבעתי לעיל כי בהיעדר היתר בנייה או אישור בתנאים נדרשת הייתה לנתבעים הסכמה של כל בעלי הדירות בבית, וכזו אינה קיימת.

38. לאור האמור, משלא קיים לנתבעים אישור תכנוני וגם לא אישור קנייני ברוב הדרוש, אני מורה לנתבעים לפרק את הקירו לחדר המודגם בתמונה ת/7, וכן את הסגירות שבנו מעל גובה השער וגדרות המתכת המודגמים בתמונה ת/10, וכן לפרק את הקיר המודגם בתמונה ת/8 כך שיסתיים מעל גובה צינור המים. האמור יבוצע ע"י הנתבעים בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

הקירו בחצר הקדמית הפונה לכיוון רחוב הראשונים והסגירה בתריסים-

39. הבית נבנה במקור עם פרגולה קטנה כמודגם בתמונה ת/14. בתמונה ת/15 מודגמת פרגולה זו לאחר שהנתבעים הוסיפו מעליה קירו. שינוי המצב מהמודגם ב-ת/14 למצב ב-ת/15 אינו משנה את הרכוש המשותף, והנתבעים היו רשאים לעשות כן אף ללא שקיבלו לכך הסכמת התובעים. אלא שהנתבעים הגדילו את הפרגולה באופן ניכר שמקרה כמעט את כל החצר הקדמית.

40. סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין קובע כי: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים ותיקונים הפוגעים ברכוש המשותף ומסכנים או עשויים לסכן את קיומו ומשנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".**

41. התובעים העריכו את השטח המקורה בכ-60 מ"ר (ראו עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 3.5.26 שורות 10-12) טענה זו לא הוכחה. קירו מרבית החצר וסגירת השטח המקורה אנכית בתריסים חשמליים מהווים שינויים משמעותיים ברכוש המשותף כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, וככאלו טעונים את הסכמת האסיפה הכללית בבית.

42. לאור הוראת סעיף 2 לתקנון המוסכם שנרשם לבית הקובע הפרדת ניהול בין שני המבנים, כך שכל מבנה ינהל את הרכוש המשותף המצוי בתחומו, לדידי, שינויים ברכוש המשותף של המבנה בו מצויות דירות הצדדים להליך צריכות להתקבל ע"י בעלי הדירות באותו המבנה. לענייננו, הצדדים להליך שהם הבעלים של שתי הדירות היחידות במבנה הקדמי צריכים לקבל החלטות בכל הנוגע לשינויים ברכוש המשותף שבתחומי המבנה שלהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. אין מחלוקת על כך שהנתבעים ביצעו עבודות אלו על דעת עצמה וללא שקיבלו לכך הסכמה של האסיפה הכללית מקרב בעלי הדירות במבנה הפונה לרחוב הראשונים. לא הוכח כי כונסה אספה כללית במבנה הפנימי, וממילא ככל שהייתה מכונסת לא ניתן היה להעביר בה החלטה המאפשרת לנתבעים להתקין את הקירוי והתריסים, וזאת מהטעם שבמבנה זה קיימות רק שתי דירות, הן דירות הצדדים להליך. בנתונים אלו, בהעדר הסכמת התובעים לא יכולה הייתה להתקבל החלטה המאפשרת התקנת רכיבים אלו.

44. לאור האמור, אני מורה לנתבעים לפרק בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין את הקירוי מעל החצר הקדמית ואת התריסים החשמליים שהתקינו, כולם מודגמים בתמונות ת/13, ת/17 ו-ת/18 ולהשיב את המצב לקדמותו כמודגם בתמונה ת/15.

המצלמות-

45. תופעת הצבתן של מצלמות אבטחה ברכוש המשותף הפכה לאחרונה לחזון נפרץ. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, מצלמות אבטחה מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים, וחיוניותן של מצלמות אלה לשם הגנה על הרכוש ועל הביטחון ידועה. אף במקרה דנן, הצבת המצלמה על ידי הנתבעים נועדה לאפשר להם לממש את זכות היסוד שלהם לחיות בדירתם וליהנות מקניינם.

46. סוגיית התקנת מצלמות ברכוש המשותף מצריכה הכרעה בשאלות לא פשוטות של זכויות יסוד, הן מתחום ההגנה על הקניין, והן מתחום ההגנה על הפרטיות. מטבע הדברים, לעיתים, זכויות אלו מתנגשות זו בזו, ויש למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. מובן, כי נקודת איזון זו שונה ממקרה אחד למשנהו, ויש לבחון כל מקרה לגופו וכל מאורע בהתאם לנסיבותיו.

47. פרק ו' לחוק המקרקעין הוא הפרק העוסק בבתיים המשותפים נועד להסדיר את הזכויות שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות כתוצאה מהיותם "שותפים על כורכם" בחלקים שונים בבית המשותף. ככלל, חוק המקרקעין מעניק לכל בעל דירה מקסימום זכויות בקניינו, אך גם מחייב אותו למקסימום ההתחשבות בקניינו של שכנו. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדרים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם.

48. שני עקרונות בסיסיים ביחסי בעלי הדירות בבית המשותף בנוגע לרכוש המשותף, מצויים בסעיף 55 לחוק המקרקעין ובסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק.

49. מעיון בהוראות בסעיפים אלו עולה כי התקנת מצלמות ברכוש המשותף אינה מאפשרת לבעל דירה אחת לפגוע בבעל דירה אחרת אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא כי לא כל שימוש ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. בשורה של פסקי דין שבראשה פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח 1) 645, 648 (1974), נקבע כי שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, וממילא אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. כך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל:
- "לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".
51. הלכה זו עולה בקנה אחד עם ההוראה בסעיף 31(א) לחוק המקרקעין (החלה גם על בתים משותפים מכח סעיף 53 לחוק), לפיה: "באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים – (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".
52. הנה כי כן, שעה שלא נטען כי התקנת המצלמות מהווה פגיעה אסתטית או שינוי הפוגע ברכוש המשותף, כי אם פגיעה בפרטיות של התובעים, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית בהיתן שאין מדובר בפגיעה בבעל דירה אחרת.
53. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק ייחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. וראו בעניין את דבריו של איזנשטיין בעמ' 101.
54. כאמור, השאלה מהו שימוש סביר היא שאלה תלויה זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבן ותפקודן של המצלמות, את הפגיעה שנגרמת לבעלי הדירות בבית, ואת הטעם להצבתן.
55. בענייננו, עסקינן בהצבת מצלמות שהותקנו ברכוש המשותף. לא נטען וממילא לא הוכח כי הנתבעים קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית להצבת המצלמות, אך מן העבר השני, נראה כי הצבת המצלמות על ידי הנתבעים מספקת להם הגנה וביטחון, ואינה מונעת שימוש דומה מיתר בעלי הדירות בבית.
56. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 אוסר על פגיעה בפרטיות. על פי חוק זה פגיעה בפרטיות היא, בין היתר, "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד".
57. כיום מותקנות מצלמות רבות ברשות הרבים, בקניונים, בחנויות, בכבישים ובמקומות נוספים רבים ללא שהדבר מהווה פגיעה בפרטיות המצולמים, בהיותן עולות בקנה אחד עם הוראות חוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגנת הפרטיות. במקרים לא מעטים הצבת המצלמות מצמצמת פגיעות ומטרדים בין בעלי דירות בבית המשותף, שעה שהם יודעים כי הם מצולמים.

58. לאחר שקיימתי ביקור במקום והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מהמצלמות, התרשמתי כי אין מניעה שהנתבעים יתקינו מצלמות המגנות על קניינם, אך יש לעשות זאת באופן שאינו פוגע בתובעים. האופן בו התקינו הנתבעים את המצלמות אינו שומר על איזון עדין זה. מדובר במספר רב של מצלמות שהותקנו בגובה רב ובמיקום שאינו שומר רק על קניין הנתבעים אלא מהווה גם התחקות בלתי סבירה אחר באי ביתם של התובעים. לאור האמור, אני מוצאת להורות לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר או להעתיק את המצלמות המודגמות בתמונות ת/17, ת/18 אל תוך שטח החצר הצמודה להם, ובאופן שלא יהיו מופנות ולא יוכלו לצלם לכיוון השביל הצמוד לדירת התובעים, אלא יוכלו לצלם רק את החצר הצמודה לדירתם הם. הסרת המצלמות הקיימות תבוצע בתוך 45 מיום קבלת פסק הדין.

המזגנים, הצנרת והתעלה המודגמת בתמונה ת/20-

59. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי הגג מעל דירת התובעים צמוד לדירתם, וגם לא הייתה מחלוקת כי הנתבעים התקינו עליו מנועי מזגנים. הנתבעים טענו כי אין לצפות מהם להחזיק את דוד השמש או המזגנים ביד, ואך טבעי והגיוני כי הנ"ל יוצבו על הגג.

60. בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין ניתן להוציא שטחים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירות, ובהתאם להוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין דינה של הצמדה כדינה של הדירה אליה הוצמדה.

61. בפסקי דין קודמים שנכתבו על ידי חיויתי דעתי כי הצמדה יכולה להיות כפופה לזכויות של אחרים, ראו 8/633/16 תיק מפקח (חיפה) ח'ורי נ' שאער (נבו, 2.5.19); תיק מפקח (חיפה) 8/372/20 סבוך נ' חוסיין (נבו, 24.5.21), ואולם, זכויות אחרים באותן הצמדות נובעות מנוהג רב שנים, מהקניית שטח הצמדה שמראש כפוף לזכויות של אחרים שהוקנו בחוזי המכר וכיוב'.

62. הנתבעים טענו בסעיף 21 לכתב הגנתם כי בסעיף 7.5 לנספח א' של מפרט המכר שנחתם בין בעלי הדירות לקבלן עוגנה זכותם להציב דוד שמש ואנטנה על גג הבית. כנספח ב' לכתב הגנתם צירפו העתק תכתובת בינם לבין הקבלן אשר גם בה מצוינת זכותם של הנתבעים להציב על הגג הצמוד לדירת התובעים "דוד שמש ואנטנה לכבלים בלבד".

63. הנה כי כן, הצמדת הגג של התובעים אכן כפופה לזכות הנתבעים להציב עליו דוד שמש ואנטנה בהתאם לזכויות שהוקנו להם בהסכמי המכר, אך הא ותו לא. הנתבעים אינם רשאים לדרוש זכויות נוספות באותו הגג שלא הוקנו להם בהסכמי המכר. צורך אינו מקים זכות קניינית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. לאור האמור, אני מוצאת להורות לנתבעים להסיר את המזגנים שהציבו על הגג הצמוד לדירת התובעים בתוך 45 יום מהיום, וכפועל יוצא להסיר את הצנרות והתעלות המשמשות אותם.

סוף דבר-

65. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לפרק את הקירוי לחדר המודגם בתמונה ת/7, וכן את הסגירות שבנו מעל גובה השער וגדרות המתכת המודגמים בתמונה ת/10, וכן לפרק את הקיר המודגם בתמונה ת/8 כך שישתיים מעל גובה צינור המים. האמור יבוצע ע"י הנתבעים בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

66. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לפרק בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין את הקירוי מעל החצר הקדמית ואת התריסים החשמליים שהתקינו, כולם מודגמים בתמונות ת/13, ת/17 ות/18 ולהשיב את המצב לקדמותו כמודגם בתמונה ת/15.

67. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר או להעתיק את המצלמות המודגמות בתמונות ת/17, ת/18 אל תוך שטח החצר הצמודה להם, ובאופן שלא יהיו מופנות ולא יוכלו לצלם לכיוון השביל הצמוד לדירת התובעים, אלא יוכלו לצלם רק את החצר הצמודה לדירתם. הסרת המצלמות הקיימות תבוצע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

68. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר את המזגנים שהציבו על הגג הצמוד לדירת התובעים בתוך 45 יום מהיום, וכן להסיר את הצנרות והתעלות המשמשות אותם.

הוצאות ההליך-

69. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי להוצאות שהוציא לשם קידומו. תכליתה של פסיקה זו היא למנוע חסרון כיס מהזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק, ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק. העיקרון הוא כי הוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו. ראו ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020).

70. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/345/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. תקנה 152 לתקנות קובעת כי בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.
72. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.
73. בתקנה 155 לתקנות נקבע:
- "155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.
- (ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.
- (ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."
74. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות היקף התיק, זמן התנהלותו, כמות הדיונים שהתקיימו בו, ושכר הטרחה הגבוה ששולם, שאינו משקף את היקף התיק, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך כולל של 25,729 ₪ לפי הפירוט כדלהלן: 729 ₪ אגרת משפט, 25,000 ₪ שכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.
- יישלח לצדדים
ניתן ביום יט' באב תשפ"ו (2.8.26) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין